

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5059/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด นครราชสีมา

นาย เชาวพงษ์ วชิระสวัสดิ์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 357

ป.วิ.อ. มาตรา 123

ป.รษฎากร มาตรา 118

ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า คดีนี้มีได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษเพราะหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากไม่ได้ปิดอากรแสตมป์นั้น ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 118 บัญญัติความว่า "ตราสารใดไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์จะใช้ เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้" เห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวตราสารที่ปิดแสตมป์ไม่บริบูรณ์จะใช้เป็นพยานหลักฐานไม่ได้เฉพาะในคดีแพ่งเท่านั้น ไม่รวมถึงคดีอาญาด้วย เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเอกสารหมายเลข ป.จ.2ของศาลอาญาเป็นเอกสารที่แท้จริงที่ผู้เสียหายมอบอำนาจให้นายสวัสดิวงศ์อริยจิต ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนดำเนินคดีแก่จำเลยที่ 1 กับพวก และนายสวัสดิ์ได้ไปร้องทุกข์ตามหนังสือมอบอำนาจนี้ จึงเป็นการร้องทุกข์ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 357, 83 และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนหุ้นหรือชดใช้ราคา 528,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคหนึ่ง, 83 ลงโทษจำคุกคนละ 2 ปี ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนหุ้นหรือชดใช้ราคาเป็นจำนวนเงิน 528,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการแรกตามฎีกาของจำเลยที่ 1 มีว่า คดีนี้มีได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษเพราะหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากไม่ได้ปิดอากรแสตมป์นั้น ในปัญหานี้ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 118 บัญญัติความว่า "ตราสารใดไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์จะใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้" เห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวตราสารที่ปิดแสตมป์ไม่บริบูรณ์จะใช้เป็นพยานหลักฐานไม่ได้เฉพาะในคดีแพ่งเท่านั้น ไม่รวมถึงคดีอาญาด้วย เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเอกสารหมายเลขป.จ.2 ของศาลอาญา เป็นเอกสารที่แท้จริงที่ผู้เสียหายมอบอำนาจให้นายสวัสดิ์ วงศ์อริยจิต ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนดำเนินคดีแก่จำเลยที่ 1 กับพวก และนายสวัสดิ์ได้ไปร้องทุกข์ตามหนังสือมอบอำนาจนี้ จึงเป็นการร้องทุกข์ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ปัญหาต่อไปของจำเลยที่ 1 มีว่า จำเลยที่ 1 กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่า แม้คำเบิกความของพันตำรวจตรีसानนท์และคำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสอง และนายชาญชัยในคดีอื่นจะเป็นพยานบอกเล่าก็ตาม แต่จำเลยทั้งสองและนายชาญชัยได้ให้การไว้โดยละเอียดถึงขั้นตอนในการที่นายชาญชัยได้หันมา

ยักยกออกหุ้นไว้วันเวลาที่บุคคลทั้งสองนัดพบกันและปรึกษาหารือกันในการจำหน่ายหุ้นที่ยักยกมาตลอด จนจำเลยที่ 2 ได้นำหุ้นไปขายแล้วนำเงินมาแบ่งปันกัน พันตำรวจตรีसानนท์ผู้ทำการสอบสวนและบันทึกคำให้การในชั้นสอบสวนไม่มีส่วนได้เสียกับฝ่ายใดและไม่ปรากฏว่าเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยทั้งสองและนายชาญชัย มีเหตุผลเชื่อได้ว่าพันตำรวจตรีसानนท์ได้สอบสวนและบันทึกคำให้การในชั้นสอบสวนไปตามความเป็นจริงจำเลยทั้งสองและนายชาญชัยได้ให้การในชั้นสอบสวนเชื่อมโยงมีเหตุผลติดต่อกันและในที่สุดหุ้นที่ถูกยักยกออกไปได้มีการซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ตรงกับจำเลยที่ 2 ให้การไว้ในชั้นสอบสวนเมื่อพิจารณาคำเบิกความของพันตำรวจตรีसानนท์กับคำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสองและนายชาญชัยประกอบคำเบิกความของนางสาวจินตนาและนายสันติภาพ เวศอุไร ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตร จำกัด เชื่อได้ว่านายชาญชัยได้ยักยกหุ้นของผู้เสียหายมา และได้ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ช่วยจำหน่ายจริง การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงมีความผิดฐานรับของโจรตามที่โจทก์ฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 มานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(บุญศรี กอบบุญ-สละ เทศร่ำพรรณ-โกษา ปิยะสิรานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น